III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

-Az Alkotmánybíróság tevékenységét az 1989. évi XXXII. törvény alapján végzi. Hatáskörébe tartozik:
- a már elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény, az Országgyűlés ügyrendje és a nemzetközi szerződés egyes rendelkezései alkotmányellenességének előzetes vizsgálata;
- a jogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének utólagos vizsgálata, valamint nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata;
- az Alkotmányban biztosított jogok megsértése miatt benyújtott alkotmányjogi panasz elbírálása;
- a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetése;
- az állami szervek, továbbá az önkormányzat és más állami szervek, illetve az önkormányzatok között felmerült hatásköri összeütközés megszüntetése;
- az Alkotmány rendelkezéseinek értelmezése;
- eljárás mindazokban az ügyekben, amelyeket törvény a hatáskörébe utal.

Az Alkotmánybírósághoz 2011. évben 1825 darab új beadvány érkezett, amelyből 1328 a befejezett ügyek száma. A befejezett ügyek közül 117 határozattal, vagy végzéssel, 525 egyesítéssel, 11 elnöki intézkedéssel és 675 főtitkári előkészítő eljárás során zárult le.
Az előző évekről folyamatban maradt ügyekből 1155 fejeződött be.

Az Alkotmánybíróság fejezet törzsszáma: 324809, az Alkotmánybíróság Hivatala törzsszáma: 324799. A fejezet honlapjának a címe: www.mkab.hu.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény a fejezet kiadási előirányzatát 1.335,4 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 1.335,4 millió forintban állapította meg.

Az Alkotmánybíróság fejezet előirányzatai a következőképpen alakultak:

Megnevezés	**2010. évi tény**	**2011. évi eredeti előirányzat**	**2011. évi módosított előirányzat**	**2011. évi tény**	**4/1.**	**4/3.**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				*%-ban*	
Kiadás	1438,3	1335,4	1704,5	1558,9	108,4	91,5
ebből: személyi juttatás	788,4	834,2	805,5	767,7	97,4	95,3
központi beruházás	0	0	0	0	0	0
Folyó bevétel	4,4	0,0	5,5	5,5	125,0	100,0
Támogatás	1336,0	1335,4	1603,3	1603,3	120,0	100,0
Előirányzat-maradvány	193,6		95,7	95,7	49,4	100,0
Létszám (fő)	102	111	136	112	109,8	82,4

millió forintban egy tizedessel

2011. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	1335,4		1335,4	834,2
Módosítások jogcímenként				
– előirányzat-maradvány igénybe vétele	95,7	95,7		8,2
– intézményi hatáskörű módosítás				-35,6
– 1185/2011.(VI.6.) Korm. határozat a 2011. évi kompenzáció finanszírozásáról (352/2010.(XII.30.) Korm. rend.)	3,7		3,7	2,9
– 2010. évi CLXIX. törvény 29. § (4) alapján fejezeti tartalék				-47,3
– 1273/2011.(VIII.10.)Korm. határozat a kormányzati rendkívüli intézkedések előirányzat terhére történő átcsoportosításról	264,2		264,2	43,1
– működési és felhalmozási többletbevétel	5,5	5,5		
2011. év módosított előirányzat	1704,5	101,2	1603,3	805,5

A 2010. évi előirányzat-maradvány 95,7 millió forint volt. A jóváhagyott előirányzat-maradványból személyi juttatásra 8,2 millió forint, dologi kiadások maradványára 55,8 millió forint, társadalom-, szociálpolitikai juttatásra 15,0 millió forint, támogatásértékű működési kiadásra 11,3 millió forint, intézményi beruházásra 1,3 millió forint, felújításra 4,1 millió forint került kifizetésre.

A kiadások alakulása

A 2011. évi személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának kifizetésére – a 2010. évi CLXIX. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti céltartalékából – átcsoportosított összeggel (személyi juttatások 2,9 millió forint, munkaadókat terhelő járulékok 0,8 millió forint, mely összegek nem tartalmazzák az elszámolás során visszafizetett részt), valamint a 1273/2011. (VIII.10.) Kormány határozata a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatából történő átcsoportosításból (személyi juttatás 62,0 millió forint, munkaadókat terhelő járulékok 16,8 millió forint, mely összegek szintén nem tartalmazzák az elszámolás során visszafizetett részt) növekedett. A személyi juttatások módosított előirányzata 805,5 millió forint volt, melyet 95,3 %-ban felhasznált a Hivatal.

A személyi juttatások megoszlása a következő volt:

	módosított előirányzat	teljesítés
Rendszeres személyi juttatás	85,8 %	86,3 %
Nem rendszeres személyi juttatás	11,7 %	11,1 %
Külső személyi juttatás	2,5 %	2,6 %

Az Alkotmánybíróság engedélyezett **létszáma** 111 fő, amely 2011. szeptember 1-étől 136 főre növekedett.
A 2011. évi LXII. törvénnyel módosított Alkotmánybíróságról szóló törvényben az alkotmánybírák száma tizenöt főre növekedett 2011. szeptember 1-étől. A létszám az alkotmánybírói törzskarok kialakításához volt szükséges.

A létszámmal és a személyi juttatásokkal való gazdálkodás során az Alkotmánybíróság nem lépte túl az engedélyezett keretet.

A munkaadókat terhelő járulék felhasználása a személyi juttatásokkal arányos volt az év során.

A Hivatal dologi kiadásának eredeti előirányzata 229,0 millió forint, a módosított előirányzat 406,2 millió forint, a teljesítés 377,1 millió forint (92,8 %) volt. A dologi kiadások között a rendszeres üzemeltetési kiadásokon túl a Donáti utcai épületben - a létszámnövekedés következtében szükségessé vált - kisebb épületgépészeti és egyéb karbantartások szerepelnek.

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 41,5 millió forint, a módosított előirányzat 186,1 millió forint, a teljesített kiadás 174,2 millió forint (93,6 %) volt. A felhalmozási kiadásokat intézményi beruházási és felújítási keretből, a létszámbővüléssel kapcsolatban kapott előirányzatból, illetve az előző évi maradványból finanszírozta az Alkotmánybíróság. Az előirányzatból szoftver termékek, számítás- és ügyvitel-technikai eszközök, berendezések vásárlása és épület, berendezés felújítás valósult meg.

Az Alkotmánybíróság 2011. évi előirányzat-maradványa 145,6 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 67,9 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhet maradványból 66,8 millió forint a 2010. évi CLXIX. törvény 29. § (3)-(5) bekezdésében foglalt tartalék, melynek felhasználást az Országgyűlés – 93/2011. (XII. 14.) határozat – nem engedélyezte.

A bevételek alakulása

A fejezetnél az év során jelentkező működési bevételek jellemzően esetiek, nagyságrendjük a kiadási előirányzathoz képest elenyésző, a finanszírozásba tartósan és biztonságosan nem vonhatók be. A 2011. évi teljesítés 2,0 millió forint.

Felhalmozási bevétel 3,0 millió forint, amely összeg gépek, berendezések és felszerelések értékesítéséből keletkezett, valamint a lakásvásárlására adott kölcsönök visszatérüléséből 512 ezer Ft összegben.

Egyéb

Az év során bekövetkezett változások az eszközök bruttó értékében 5,0 %-os növekedést okoztak. Az elszámolt értékcsökkenés után a befektetett eszközök nettó értéke a 2010. évihez képest 8,5 %-os növekedést mutat.

A dolgozók lakásvásárlásának támogatására 2011. évben nem történt kifizetés.
A 2011. december 31-i kölcsöntartozás összege 0,5 millió forint, amely a 2010. évihez viszonyítva 0,9 millió forintos csökkenést jelent.

Budapest, 2012. május

Dr. Paczolay Péter
az Alkotmánybíróság elnöke